

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1130/2545

นาย พรชัย วังกังวาน
วัด ภาณุรังษี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 537, มาตรา 800, มาตรา 801

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2511) ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ พ.ศ.2505
มาตรา ข้อ 2, มาตรา ข้อ 4

วัดจำเลยที่ 1 ทำหนังสือมอบอำนาจให้ ศ. มีหน้าที่ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด การที่ ศ. ลงชื่อในสัญญาก่อสร้างตึกแถว โดยมีจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสของจำเลยที่ 1 ลงชื่อรับทราบไว้ท้ายสัญญาเพื่อให้โจทก์ดำเนินการก่อสร้างตึกแถวนั้น จึงเป็นการจัดการศาสนสมบัติของวัดแล้ว กรณีไม่จำเป็นต้องทำหนังสือมอบอำนาจเป็นการเฉพาะเรื่องอีก

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2ฯ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ฯ ข้อ 2 ระบุว่า การกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่ดินจัดประโยชน์จะทำได้ต่อเมื่อกรมการศาสนาเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากมหาเถรสมาคม และข้อ 4 ระบุว่า การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ที่กลบนา หรือที่วัดที่กันไว้เป็นที่ดินจัดประโยชน์ที่มีกำหนดเช่าเกิน 3 ปีจะทำได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนา ดังนี้ แม้สัญญาก่อสร้างตึกแถวจะไม่ใช้สัญญาเช่าโดยตรง แต่เป็นสัญญาที่มีเงื่อนไขในอนาคต เพราะขณะทำสัญญาโจทก์ยังไม่ได้ปลูกสร้างอาคาร แต่การกระทำของจำเลยที่ 1 มีผลเห็นได้ในอนาคตว่าหากโจทก์ปลูกสร้างอาคารแล้วเสร็จ จำเลยที่ 1 จะต้องปฏิบัติตามสัญญาโดยยอมให้โจทก์มีสิทธิหาผู้เช่ามาจดทะเบียนการเช่ามีกำหนด 30 ปีกับจำเลยที่ 1 ซึ่งจะต้องขอความ

เห็นชอบจากกรมการศาสนาก่อน เมื่อสัญญาก่อสร้างตึกแถวยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนาตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าวสัญญาก่อสร้างตึกแถวจึงยังไม่สมบูรณ์ โจทก์ไม่สามารถนำสัญญาดังกล่าวมาฟ้องจำเลยที่ 1 ให้ปฏิบัติตามสัญญาได้ แต่การที่จำเลยที่ 1 รับเงินค่าหน้าดินจากโจทก์และโจทก์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องขับไล่ผู้เช่าเดิม แล้วจำเลยที่ 1 ไม่ยอมให้โจทก์เข้าทำการก่อสร้างอาคารต่อไป ย่อมทำให้โจทก์เสียหาย จำเลยที่ 1 จึงต้องชดเชยค่าเสียหายดังกล่าวแก่โจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ทำสัญญาให้โจทก์เป็นผู้ก่อสร้างอาคารภายในที่ดินของจำเลยที่ 1 โดยโจทก์มีสิทธิกำหนดสถานที่ก่อสร้างแบบแปลนและจำนวนอาคาร กับมีสิทธินำอาคารให้ผู้อื่นเช่ามีกำหนด 30 ปี และมีสิทธิได้รับเงินช่วยค่าก่อสร้างจากผู้เช่าอาคารทั้งหมด โจทก์จะเป็นผู้ดำเนินคดีฟ้องขับไล่ผู้เช่าเดิมและออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด โจทก์ต้องจ่ายค่าหน้าดินให้แก่จำเลยที่ 1 เป็นเงิน 400,000 บาท แบ่งชำระในวันทำสัญญา 100,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระเมื่อจดทะเบียนเช่าอาคารครบทุกห้องแล้ว โจทก์จ่ายค่าหน้าดินให้จำเลยอีก 30,000 บาท โจทก์ดำเนินการฟ้องขับไล่ผู้เช่าที่ดินเดิมได้เพียง 14 ราย จากจำนวนผู้เช่าประมาณ 60 ราย เสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน 575,500 บาท ภายหลังจำเลยทั้งสองไม่ยอมมอบอำนาจให้โจทก์ฟ้องขับไล่ผู้เช่าที่เหลือ และไม่ยอมมอบอำนาจให้โจทก์ไปดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างอาคารจากทางราชการ การกระทำของจำเลยทั้งสองทำให้โจทก์เสียหาย เพราะไม่สามารถเรียกเงินช่วยค่าก่อสร้างจากผู้ที่จะมาเช่าอาคารจำนวน 58 ห้อง ห้องละ 1,200,000 บาท เมื่อหักค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างห้องละ 500,000 บาท ออก โจทก์ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 40,600,000 บาท โจทก์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีฟ้องขับไล่ผู้เช่าเดิมและจ่ายค่าขนย้ายรวมเป็นเงิน 711,500 บาท และเงิน

ที่โจทก์จ่ายเป็นค่าน้ำดินให้แก่จำเลยทั้งสองไปแล้ว 130,000 บาท ขอให้บังคับ
จำเลยทั้งสองร่วมกันและแทนกันปฏิบัติตามสัญญาก่อสร้างตึกแถว โดยให้จำเลยทั้ง
สองยื่นคำขออนุญาตต่อทางราชการเพื่อให้โจทก์ก่อสร้างอาคารตามแบบแปลน
แผนผังเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 5 ลงชื่อในเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในการฟ้องขับ
ไล่ผู้เช่าอาศัยในบริเวณที่ดินที่จะก่อสร้าง กับให้จำเลยทั้งสองส่งมอบที่ดินโฉนดเลขที่
39936 และ 39937 ให้แก่โจทก์เข้าไปปลูกสร้างอาคาร ห้ามจำเลยทั้งสองขัดขวาง
การก่อสร้างให้จำเลยทั้งสองรับค่าน้ำดินที่เหลือจำนวน 270,000 บาท จากโจทก์
และเมื่อก่อสร้างอาคารแล้วให้จำเลยทั้งสองไปจดทะเบียนการเช่าให้แก่ผู้เช่ามีกำหนด
30 ปี หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาตามคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนา
ถ้าจำเลยทั้งสองไม่สามารถปฏิบัติได้ ให้ร่วมกันและแทนกันคืนเงินที่โจทก์ดำเนินการ
ตามสัญญาไปแล้วจำนวน 941,500 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี
นับแต่วันที่ 2 กันยายน 2526 กับค่าเสียหายจำนวน 40,600,000 บาท พร้อมด้วย
ดอกเบี้ยอัตราเดียวกันนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การและแก้ไขคำให้การว่า จำเลยทั้งสองไม่เคยทำสัญญากับ
โจทก์ตามฟ้อง และไม่เคยรับเงิน 130,000 บาท จำเลยที่ 2 ไม่เคยมอบอำนาจให้
โจทก์ฟ้องขับไล่ผู้เช่าเดิม โจทก์ทราบดีว่าสัญญาที่ทำขึ้นนั้นไม่ผูกพันจำเลยทั้งสองจึง
ได้ยกเลิกสัญญาเช่าท้ายฟ้องไปแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับว่า ให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินจำนวน 705,500 บาทแก่
โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2536 เป็นต้น
ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติตามที่คู่ความนำเสนอและไม่ได้โต้แย้งกันว่านายสุรินทร์ บุญจพลากรกุล เป็นผู้ลงชื่อทำสัญญาก่อสร้างตึกแถวโดยมีนายเศรษฐ์ภาษิตานนท์ ซึ่งเป็นไวยาวัจกรของจำเลยที่ 1 ลงชื่อเป็นคู่สัญญา ปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยที่ 1 มีว่า โจทก์เป็นตัวการที่ไม่เปิดเผยชื่อของนายสุรินทร์หรือไม่โจทก์มีตัวโจทก์ นายสุรินทร์ บุญจพลากรกุล พระครูสุเทพธรรมรัตน์ และพระชินวงศ์พิพัฒน์เป็นพยานเบิกความว่า โจทก์เคยรู้จักกับจำเลยที่ 2 มาก่อน เคยเจรจาตกลงกับจำเลยที่ 2 เรื่องจะปรับปรุงที่ดินของจำเลยที่ 1 ในฐานะที่จำเลยที่ 2 เป็นเจ้าอาวาสของจำเลยที่ 1 และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ผูกพันแทนจำเลยที่ 1 โจทก์ประสงค์จะเล่นการเมืองเกรงว่าจะกระทบต่อชื่อเสียง จึงให้นายสุรินทร์เป็นตัวแทนเขตของโจทก์ในการลงชื่อเป็นคู่สัญญา ส่วนจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ก็ให้นายเศรษฐ์ซึ่งเป็นไวยาวัจกรของจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงชื่อในสัญญาก่อสร้างตึกแถว นอกจากนั้นจำเลยที่ 2 ยังเป็นผู้เขียนข้อความรับทราบสัญญาและลงชื่อไว้ท้ายสัญญาดังกล่าว ซึ่งจำเลยที่ 1 นำสืบอ้างว่าขณะที่จำเลยที่ 2 ลงชื่อในสัญญานั้นไม่ได้อ่านข้อความในสัญญา ขณะที่ลงชื่อเป็นไขหวัดและทราบจากนายเศรษฐ์ว่าเป็นหนังสือให้ลงชื่อเพื่อปรับปรุงที่ดินของจำเลยที่ 1 เท่านั้น เห็นว่า พยานโจทก์ต่างเบิกความสอดคล้องต้องกันในสาระสำคัญแห่งคดีจำเลยที่ 2 เป็นพระเถระผู้ใหญ่ จำเลยที่ 1 เป็นวัดทางศาสนา พยานโจทก์คงจะไม่กล้าเบิกความเท็จอันเป็นการทำให้จำเลยทั้งสองต้องเสียหายโดยที่ไม่เป็นความจริง ที่จำเลยที่ 2 อ้างว่า ลงชื่อในสัญญาก่อสร้างตึกแถวในขณะที่จำเลยที่ 2 กำลังเป็นไขหวัด ไม่ได้อ่านข้อความในหนังสือสัญญาก็เป็นข้อกล่าวอ้างลอย ๆ และการเป็นเพียงไขหวัดก็มิได้ทำให้ไม่สามารถอ่านข้อความในหนังสือสัญญาได้ และหากไม่สามารถอ่านหนังสือได้จริง จำเลยที่ 2 ก็ย่อมจะขอเลื่อนไปก่อนจนกว่าจะหายไข้ได้ การที่จำเลยที่ 2 เขียนข้อความว่า "อาตมารับทราบแล้ว" ยิ่งเป็นการยืนยันได้ว่า จำเลยที่ 2 ได้เขียนข้อความดังกล่าวในขณะที่จำเลยที่

2 มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการ และเป็นการให้สัตยาบันหนังสือดังกล่าวให้มีผลสมบูรณ์ผูกพันจำเลยที่ 1 ให้ต้องรับผิดชอบตามสัญญาที่จำเลยที่ 1 ฎีกาอ้างว่า ข้อความในหนังสือมอบอำนาจ มิใช่เป็นการที่จำเลยที่ 2 มอบอำนาจให้นายเศรษฐ์ ภาษีตานนท์ ลงชื่อทำสัญญากับโจทก์ เห็นว่า ตามข้อความในสัญญาข้อ 1 ระบุว่า ให้ นายเศรษฐ์มีอำนาจหน้าที่ดูแลรักษาและจัดการศาสนสมบัติของวัด การที่นายเศรษฐ์ ไปลงชื่อตามสัญญาก่อสร้างตึกแถวโดยมีจำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสลงชื่อรับทราบ ไว้ทำสัญญาเพื่อให้โจทก์ดำเนินการก่อสร้างตึกแถวในที่ดินของวัดและให้ผลประโยชน์แก่วัด จึงเป็นการจัดการศาสนสมบัติของวัดแล้ว กรณีไม่จำเป็นต้องทำหนังสือ มอบอำนาจเป็นการเฉพาะเรื่องตามที่จำเลยที่ 1 ฎีกาอีกทีหนึ่งข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่า โจทก์เป็นตัวการที่ไม่เปิดเผยชื่อของนายสุรินทร์ ส่วนที่จำเลยที่ 1 ฎีกาอีกประการ หนึ่งอ้างว่า การให้เช่าที่วัดที่กันไว้เป็นที่จัดประโยชน์ที่มีการกำหนดระยะเวลาเช่า เกิน 3 ปี จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนาตามกฎหมาย กระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 นั้น เห็นว่า ตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราช บัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. 2505 ข้อ 2 ระบุว่า การกันที่ดินซึ่งเป็นที่วัดให้เป็นที่ยัด ประโยชน์จะกระทำได้อีกต่อเมื่อกรมการศาสนาเห็นชอบและได้รับอนุมัติจากมหาเถร สมาคม และข้อ 4 ระบุว่า การให้เช่าที่ธรณีสงฆ์ที่กัลปนาหรือที่วัดที่กันไว้เป็นที่ยัด ประโยชน์ที่มีกำหนดระยะเวลาเช่าเกิน 3 ปี จะกระทำได้อีกต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบ จากกรมการศาสนา แม้สัญญาก่อสร้างตึกแถวจะไม่ใช้สัญญาเช่าโดยตรงแต่เป็น สัญญาที่มีเงื่อนไขในอนาคต เพราะขณะทำสัญญาโจทก์ยังไม่ได้ปลูกสร้างอาคารและ อาคารเหล่านั้นก็ยังมี แต่การกระทำของจำเลยที่ 1 ก็มีผลให้เห็นได้ในอนาคตว่า หากโจทก์ปลูกสร้างอาคารแล้วเสร็จตามสัญญาก็คงจะมีผลให้จำเลยที่ 1 ต้องปฏิบัติตามสัญญา คือให้โจทก์มีสิทธิหาผู้เช่ามาจดทะเบียนการเช่ามีกำหนด 30 ปี กับจำเลย ที่ 1 ซึ่งจำเลยจะต้องขอความเห็นชอบจากกรมการศาสนา ก่อนเมื่อปรากฏว่าสัญญา

ก่อสร้างตึกแถวยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากกรมการศาสนาตามกฎหมายกระทรวงดังกล่าว สัญญาก่อสร้างตึกแถวจึงยังไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายโจทก์ยังไม่สามารถจะนำสัญญาดังกล่าวมาฟ้องจำเลยที่ 1 ให้ปฏิบัติตามสัญญาได้แต่การที่จำเลยที่ 1 รับเงินค่าหน้าดินจากโจทก์ และโจทก์ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฟ้องขับไล่ผู้เช่าเดิมรวมเป็นเงิน 705,500 บาท ตามที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาแล้วจำเลยที่ 1 ไม่ยอมให้โจทก์เข้าทำการก่อสร้างอาคารต่อไป ย่อมทำให้โจทก์เสียหายจำเลยที่ 1 จึงต้องชดเชยค่าเสียหายจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์นั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วยในผลฎีกาของจำเลยที่ 1 ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(มงคล ทับเที่ยง-สุรพล เจียมจู่ไร-วิศณุ เลื่อมสำราญ)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ